

MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

k rukám městské státní zástupkyně JUDr. Daniely Smetanové
náměstí 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5
ID datové schránky: ijeabe3

Datovou schránkou

V Ospělově dne 29. července 2026

ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ VYŘÍZENÍ PODÁNÍ

podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Žadatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS: r8u3nhx
Napadené vyřízení	OSZ pro Prahu 7, listina datovaná 28. 7. 2026, č. j. ZN 87/2026-47
Vyřizující státní zástupce	Mgr. Šimon Vavrečka, náměstek obvodní státní zástupkyně
Původní soubor	Podání z 20. 4., 25. 4., 8. 5., 12. 5. a 27. 5. 2026; rozsah skutečně předaný OSZ Praha 7 je nutno ověřit
Související spis	MSZ v Praze, sp. zn. 3 KZN 197/2026

ROZHODUJÍCÍ NÁMITKA – ÚPLNOST SPISU PŘEDANÉHO OSZ PRAHA 7

OSZ pro Prahu 7 tvrdí, že rozhodovalo o podání ze dne 27. 5. 2026, jehož část mu MSZ v Praze postoupilo dne 11. 6. 2026. Není však doloženo, že spolu s touto částí obdrželo také předchozí podání převzatá MSZ od NSZ, jejich doplnění, přílohy a předávací dokument NSZ.

VSZ v Praze následně samo zjistilo, že spis MSZ 3 KZN 197/2026 předložený k dohledu neobsahoval sdělení NSZ ze dne 13. 5. 2026 ani podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026; obsahoval pouze podání ze dne 27. 5. 2026. Dohled VSZ proto nepotvrdil úplnost podkladů předaných OSZ Praha 7.

MSZ musí v tomto přezkumu mimo jiné doložit přesný inventář zásilky odeslané OSZ Praha 7 dne 11. 6. 2026, porovnat jej s úplným souborem přijatým od NSZ a zjistit, z jakých konkrétních listin OSZ dne 28. 7. 2026 skutečně vycházelo.

I. Rozsah žádosti

Žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení věci, kterou OSZ pro Prahu 7 založilo bez dalšího opatření. Nežádá, aby MSZ předjímalo trestní odpovědnost kterékoli osoby ani aby samo rozhodovalo odborný spor o správné laboratorní metodě. Žádá nejprve postavit najisto, které listiny byly OSZ skutečně předány, a poté přezkoumat, zda OSZ vypořádalo celý předaný skutkový a důkazní rámec a své závěry opřelo o ověřené podklady.

Žádost je podávána k nejbližší vyššímu státnímu zastupitelství přesně podle poučení uvedeného v napadeném vyřízení. Má být posouzena v návaznosti na celý soubor vedený u MSZ v Praze pod sp. zn. 3 KZN 197/2026, nikoli jako nové nesouvisející oznámení ani jako izolované podání ze dne 27. 5. 2026.

II. Skutečný rozsah předávaného souboru není postaven najisto

Letošní řízení začalo stížností ze dne 20. 4. 2026 adresovanou NSZ a NCOZ. Navázalo na ni podání ze dne 25. 4. 2026 (v evidenci NSZ označované také datem 27. 4. 2026) a doplnění ze dnů 8. 5. a 12. 5. 2026. NSZ sdělením ze dne 13. 5. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-32, oznámilo postoupení podání MSZ v Praze. Vyrozumění MSZ ze dne 11. 6. 2026 a následné vyrozumění VSZ však odkazují na jiné číslo jednací předání NSZ: 6 NZN 1737/2026-15. Již označení samotného předávacího úkonu je tedy rozporné.

Dne 27. 5. 2026 podatel věc dále doplnil. MSZ poté ve vyrozumění ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12, deklarovalo rozdělení souboru podání ze dnů 25. 4., 8. 5., 12. 5. a 27. 5. 2026 mezi několik státních zastupitelství. OSZ pro Prahu 7 však ve vyrozumění ZN 87/2026-47 označuje výhradně podání ze dne 27. 5. 2026 a uvádí pouze to, že mu byla dne 11. 6. 2026 postoupena jeho část týkající se úředních osob Ministerstva vnitra.

„Ve věci Vašeho podání ze dne 27. 5. 2026, označeného jako doplnění podání a trestní oznámení, které bylo v části týkající se úředních osob Ministerstva vnitra zdejšímu státnímu zastupitelství postoupeno Městským státním zastupitelstvím v Praze dne 11. 6. 2026...“

OSZ pro Prahu 7, č. j. ZN 87/2026-47, str. 1

Z této formulace nelze zjistit, zda OSZ obdrželo také předchozí podání, předávací sdělení NSZ a jejich přílohy. Tuto pochybnost potvrzuje vlastní zjištění VSZ v Praze při dohledu nad postupem MSZ.

„K přezkoumání postupu MSZ v Praze byl kromě Vašich výše odkazovaných podání předložen spisový materiál vedený pod sp. zn. 3 KZN 197/2026, k jehož obsahu je ale třeba vyzdvihnout, že neobsahuje Vámi odkazované sdělení NSZ ze dne 13. 5. 2026 pod č. j. NZN 1737/2026-32, ani Vaše podání ze dne 25. 4. 2026, 8. 5. 2026, 12. 5. 2026, kromě podání ze dne 27. 5. 2026.“

VSZ v Praze, č. j. 1 VZN 1678/2026-70 ze dne 23. 7. 2026, str. 5

Nejde přitom jen o chybějící listiny v jednom spise. MSZ ve sdělení ze dne 17. 7. 2026 uvedlo, že podání převzatá od NSZ vede pod sp. zn. 2 KZN 55/2026, zatímco rozdělení a dohled probíhaly ke spisu 3 KZN 197/2026. V záhlaví téhož sdělení je navíc uvedeno č. j. 2 KZN 55/2025-122, zatímco jeho text odkazuje na sp. zn. 2 KZN 55/2026. Rozhodující listiny tak mohly být rozděleny nejméně mezi dvě spisové evidence, aniž byla doložena jejich úplná vzájemná vazba.

Před meritorním hodnocením proto musí MSZ rekonstruovat celý předávací řetězec: obsah zásilky převzaté od NSZ, vztah č. j. 6 NZN 1737/2026-15 a -32, zařazení každé listiny do spisů 2 KZN 55/2026 a 3 KZN 197/2026, obsah doplnění ze dne 27. 5. 2026, seznam dokumentů skutečně odeslaných dne 11. 6. 2026 OSZ pro Prahu 7 a obsah spisu, z něhož OSZ dne 28. 7. 2026 rozhodovalo.

III. Co OSZ pro Prahu 7 uzavřelo

„Z Vašeho podání nikterak nevyplývá, z čeho dovozujete povinnost Ministerstva vnitra ČR tuto problematiku upravit podzákonnou normou.“

OSZ pro Prahu 7, č. j. ZN 87/2026-47, str. 1

„S ohledem na to, že se jedná o ryze odbornou problematiku vědeckého postupu, která je mezinárodně standardizovaná uvedenou metodikou, neshledávám důvod pro duplicitní úpravu tohoto postupu vnitrostátním podzákonným předpisem.“

Tamtéž

„v rámci české judikatorní praxe mi není znám případ, kdy by výsledek analýzy obsahu THC, provedený výše uvedeným postupem, byl jinou relevantní vědeckou metodou právně významným způsobem zpochybněn.“

Tamtéž

IV. Důvody přezkoumání

1. Není doloženo, že OSZ přezkoumalo celý předaný soubor

Napadené vyřízení identifikuje pouze podání ze dne 27. 5. 2026. Neobsahuje seznam převzatých listin, příloh ani předchozích doplnění a nereprodukuje obsah předávacího přípisu MSZ. Nelze proto ověřit, zda OSZ posuzovalo celý skutkový děj rozvíjený od 20. 4. 2026, nebo jen vyčleněnou část posledního podání.

Tato vada není napravena dohledem VSZ. VSZ samo zjistilo, že spis MSZ neobsahoval předávací sdělení NSZ ani podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026, a svůj závěr bez pochybení výslovně vztáhlo jen k vymezeným částem podání ze dne 27. 5. 2026.

Dohled vykonaný nad spisem 3 KZN 197/2026 proto nemohl ověřit úplnost souboru, jestliže podle vlastního sdělení MSZ byly prvotní listiny vedeny pod sp. zn. 2 KZN 55/2026 a do dohledového spisu nebyly předloženy. Závěr VSZ o správnosti rozdělení nemůže současně sloužit jako potvrzení, že OSZ Praha 7 obdrželo úplné podklady. **Tato otázka zůstala dosud neprověřena.**

2. Zúžení věci na otázku vydání podzákoné normy

Napadené vyřízení postavilo své odůvodnění zejména na tom, že žadatel nedoložil povinnost MV vydat podzákonou normu. Původní podání však podle samotného shrnutí OSZ namítalo širší jednání konkrétních úředních osob: dlouhodobé připouštění právně netransparentních a odborně rozporných postupů měření v trestních věcech. Přezkum proto musí ověřit, zda OSZ vypořádalo celý oznámený skutek, nikoli pouze jednu právní konstrukci, kterou z něj samo vybralo.

3. Záměna doporučené metodiky za prokázaný závazný a skutečně použitý postup

Odkaz na existenci doporučení UNODC nebo ENFSI sám neprokazuje, která konkrétní verze dokumentu byla v jednotlivých letech použita, jak byla převzata do SOP jednotlivých pracovišť, zda byla závazná, jaký vzorek vyžadovala a zda byla dodržena v konkrétních trestních věcech z let 2009–2019.

Napadené vyřízení neoznačuje jedinou konkrétní verzi UNODC či ENFSI, interní akt převzetí, SOP dotčeného OKTE, validační dokument ani výsledek porovnání s konkrétními znaleckými posudky. Z obecné existence mezinárodních doporučení proto nelze bez dalšího dovodit zákonnost každé historické analýzy.

4. Nevypořádaný rozpor uvnitř podkladů Kriminalistického ústavu

Rozhodnutí MV ze dne 15. 7. 2026 reprodukuje sdělení KÚ, podle něhož je KÚ vůči OKTE metodicko-řídicím, odborným a kontrolním pracovištěm, současně však jeho stanoviska mají pouze doporučující povahu a jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy. Tento rozpor je pro oznámenou věc podstatný: obecná koordinace není totožná s existencí jednoho závazného standardu ani s jeho použitím v každém konkrétním posudku.

„Základní pravidla odběru vzorků, přípravy k analýze a vlastní analýzy jsou tedy v rámci všech znaleckých pracovišť sjednocené, nicméně vždy se jedná ze strany KÚ pouze o doporučující stanovisko. Jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy vytvářejí samy.“

KÚ, reprodukováno v rozhodnutí MV č. j. MV-108890-3/TP-2026

OSZ Praha 7 tento vnitřní rozpor neodstranilo. Bez opatření konkrétních SOP a historických podkladů jej nahradilo vlastním obecným závěrem o mezinárodní standardizaci.

5. Osobní neznalost judikatorního případu není výsledkem dokazování

Formulace, že vyřizujícímu státnímu zástupci není znám případ relevantního vědeckého zpochybnění, neprokazuje neexistenci takového zpochybnění ani správnost konkrétních výsledků. Napadená listina neuvádí provedenou rešerši, vyžádané odborné stanovisko, přezkoumané posudky ani konkrétní judikaturu. Subjektivní neznalost případu proto nemůže nahradit prověření označených důkazů.

6. OSZ samo rozhodlo odbornou otázku bez odborného podkladu

OSZ označilo věc za „ryze odbornou problematiku vědeckého postupu“, avšak současně z ní učinilo rozhodující závěr bez přibrání odborného podkladu. Právě odborná povaha otázky vyžadovala ověřit, zda je spor skutečný, které dokumenty platily a zda tvrzení orgánů o závaznosti či doporučující povaze metodiky nejsou vzájemně neslučitelná.

7. Nová listina OSZ Prostějov potvrzuje nutnost opatřit policejní podklady

OSZ Prostějov dne 28. 7. 2026 pod č. j. ZN 4/2026-6 vrátilo Kriminalistickému ústavu otázku č. 3 k dalšímu řízení. Výslovně uvedlo, že z celkového kontextu žádosti je zřejmé, že problematika se týká metodiky měření THC a podnětu k možnému internímu přezkumu policie. Tato listina nepotvrzuje pochybení policie, ale potvrzuje, že příslušná odborná a kontrolní policejní větev nebyla uzavřena.

Je procesně rozporné, aby OSZ Praha 7 bez opatření výsledku tohoto interního přezkumu samo uzavřelo správnost metodického základu, zatímco jiné státní zastupitelství tutéž odbornou otázku vrací KÚ k dalšímu řízení.

8. Chybí individualizované prověření jednání úředních osob MV

Napadené vyřízení neuvádí, které konkrétní úřední osoby a úřední úkony z podání přezkoumalo, jaké povinnosti u každé osoby posuzovalo, jaké spisy MV si vyžádalo, zda ověřilo kontrolní a informační postupy resortu ani jak hodnotilo časové období od prvních označených upozornění. Z obecného nesouhlasu s právním názorem podatele nelze poznat, zda byl prověřen celý skutek popsáný v podání.

V. Požadované přezkumné opatření

Žadatel navrhuje, aby Městské státní zastupitelství v Praze:

- přezkoumalo správnost a úplnost vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 87/2026-47;
- opatřilo stížnost ze dne 20. 4. 2026, podání ze dne 25. 4. 2026, doplnění ze dnů 8. 5., 12. 5. a 27. 5. 2026, předávací dokumenty NSZ vedené pod č. j. 6 NZN 1737/2026-15 a 6 NZN 1737/2026-32 a doklady o jejich doručení a evidenci;
- vysvětlilo vztah spisů MSZ sp. zn. 2 KZN 55/2026 a 3 KZN 197/2026, včetně rozporu mezi označením 2 KZN 55/2025-122 v záhlaví sdělení ze dne 17. 7. 2026 a označením 2 KZN 55/2026 v jeho textu;
- předložilo přesný inventární seznam listin a příloh, které MSZ dne 11. 6. 2026 skutečně postoupilo OSZ pro Prahu 7, včetně kopie předávacího přípisu a dokladu o dodání;
- vyžádalo spis OSZ pro Prahu 7 ZN 87/2026 a zjistilo, které z uvedených listin byly v tomto spise přítomny v okamžiku vydání napadeného vyřízení;
- porovnálo soubor deklarovaný ve vyrozmění MSZ č. j. 3 KZN 197/2026-12 se skutečným obsahem spisů 2 KZN 55/2026, 3 KZN 197/2026, ZN 87/2026 a spisu předloženého VSZ k dohledu a vysvětlilo každou zjištěnou absenci;
- přesně vymezilo všechny oznámené skutkové okruhy a označené úřední osoby a ověřilo, zda při rozdělení podání nedošlo ke ztrátě jejich společného skutkového a důkazního kontextu;
- vyžádalo relevantní podklady MV, KÚ a policie, zejména konkrétní historické SOP, akty metodického převzetí, pravidla vzorkování, validační dokumentaci a výsledek interního přezkumu vráceného KÚ;

- oddělilo otázku existence obecně závazné normy od otázky skutečně používaných interních metod, jejich závaznosti, dodržení a kontroly;
- přezkoumalo, zda závěry OSZ o mezinárodní standardizaci a absenci relevantního zpochybnění mají dostatečný důkazní základ;
- zjistí-li nedostatky, přijalo opatření k novému, úplnému a přezkoumatelnému vyřízení podání;
- sdělilo žadateli, které podklady byly opatřeny, které listiny byly OSZ Praha 7 skutečně předány, které skutkové okruhy byly přezkoumány a jaké opatření bylo přijato.

VI. Následný rozpor o příslušnosti Praha–Brno

Neúplnost předávacího řetězce není pouze historickou vadou. Po rozdělení věci MSZ v Praze vznikl následně rozpor mezi MSZ v Praze a MSZ v Brně o tom, který orgán má část souboru věcně vyřídit. MSZ v Brně vyzněním datovaným 21. 7. 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3, označilo za věcně příslušné MSZ v Praze a vrátilo mu původní část podání i všechna tři mezitím doručená doplnění a přílohy. Tím se znovu otevřela otázka, jak byl předmět jednotlivých větví vymezen a jaké listiny je tvořily.

Žadatel proto žádá sdělit, zda byl tento rozpor formálně předložen NSZ jako spor o příslušnost podle § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství; pokud ano, kdy, pod jakou spisovou značkou a s jak vymezeným předmětem. Pokud ne, žádá vysvětlit, který orgán a z jakého důvodu nyní odpovídá za věcné vyřízení vrácené části.

Tato otázka nemá být přenesena na OSZ pro Prahu 7. Odpovědnost za doložení obsahu a logiky rozdělení nese MSZ v Praze jako orgán, který soubor dne 11. 6. 2026 rozdělával.

VII. Procesní vymezení a naléhavost

Tato žádost není opakováním již vyřízeného podání bez nových skutečností. Napadá konkrétní vyřízení OSZ Praha 7, opírá se o zjištění VSZ, že dohled proběhl nad neúplným spisem, zohledňuje následné vrácení části věci MSZ v Brně a předkládá novou přímou listinu OSZ Prostějov z 28. 7. 2026, která odbornou otázku vrací KÚ k dalšímu řízení. Žadatel nežádá potvrzení svých trestněprávních tvrzení, nýbrž účinné, úplné a důkazně podložené prověření.

Předchozí dohled VSZ nelze považovat za věcné vyřešení této námítky: VSZ výslovně nemělo k dispozici rozhodující prvotní podání ani předávací sdělení NSZ a neposuzovalo vztah spisů 2 KZN 55/2026 a 3 KZN 197/2026. Nynější přezkum musí proto vycházet z nově zkompletovaného souboru, nikoli pouze z kopie neúplného spisu, který byl předložen VSZ.

Naléhavost plyne rovněž z probíhajících soudních a dohledových řízení a z potřeby zabránit tomu, aby byly totožné podklady paralelně uzavírány navzájem neslučitelnými procesními závěry. Samotné postoupení, přezkum nebo interní šetření nejsou důkazem pochybení; jejich výsledek však musí být zjištělný a přezkoumatelný.

VIII. Listiny, ze kterých žádost o přezkoumání vychází

1. OSZ pro Prahu 7, č. j. ZN 87/2026-47 ze dne 28. 7. 2026; 2. VSZ v Praze, č. j. 1 VZN 1678/2026-70 ze dne 23. 7. 2026; 3. MSZ v Brně, č. j. 3 ZN 140/2026-3, datováno 21. 7. 2026; 4. OSZ Prostějov, č. j. ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026; 5. MV, č. j. MV-108890-3/TP-2026 ze dne 15. 7. 2026.
2. Podání ze dne 20. 4., 25. 4., 8. 5., 12. 5. a 27. 5. 2026, dokumenty NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-15 a -32 a spisy **MSZ 2 KZN 55/2026, 3 KZN 197/2026 a OSZ ZN 87/2026** žádám MSZ opatřit a porovnat z úřední evidence.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

ID datové schránky: r8u3nhx